P U T U S A N

Nomor 2706/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Syahputra alias Krewol
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/27 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Benteng Hulu No.40 B Lingkungan I Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A No. 12 A Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2706/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 4 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2706/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2706/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 73 (tujuh puluh tiga) netto,*“ sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 73 (tujuh puluh tiga) gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Silver dengan nomor SIM 083845120116;

Dipergunakan dalam perkara Supriadi alias Adi;

4. Menetapkan agar terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa ia terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol Supriadi alias Adi bersama dengan saksi Supriadi alias Adi (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.15 Wib, atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kelurahan Tembung Kecamatan Medan tembung Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 73 (tujuh puluh tiga) netto,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Dedek S.S. Harahap, saksi Martin Sihombing dan saksi Wira H Nasution anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kelurahan Tembung Kecamatan Medan tembung Kota Medan terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol Supriadi alias Adi bersama dengan saksi Supriadi alias Adi (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) selalu mengedarkan narkotika jenis ganja, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 16.10 wib saksi Wira H Nasution teamnya (melakukan undercover buy/pemesanan terselubung) mendatangi rumah saksi Supriadi alias Adi di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kelurahan Tembung Kecamatan Medan tembung Kota Medan untuk memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah ada kesepakatan antara saksi Supriadi alias Adi dengan saksi Wira H Nasution teamnya (calon pembeli) sekitar pukul 16.15 Wib terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol datang ke rumah saksi Supriadi alias Adi untuk menyerahkan pesanan calon pembeli yaitu narkotika jenis ganja, kemudian saksi Supriadi alias Adi menyerahkan narkotika jenis ganja kepada saksi Wira H Nasution dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seketika itu juga Dedi Syahputra alias Krewol Supriadi alias Adi bersama dengan saksi Supriadi alias Adi saksi Wira H Nasution bersama anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol dan saksi Supriadi alias Adi dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Supriadi alias Adi dapat disita berupa 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 73 (tujuh puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Silver dengan nomor SIM 083845120116 sedangkan dari terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol tidak ada yang disita Selanjutnya saksi mengintrogasi terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol Supriadi alias Adi bersama dengan saksi Supriadi alias Adi (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) kemudian terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol Supriadi alias Adi bersama dengan saksi Supriadi alias Adi (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) mengakui bahwa 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 73 (tujuh puluh tiga) gram netto adalah milik terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol dan Supriadi alias Adi yang dibeli dari Jun (tidak tertangkap) dengan harga sebesar Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) untuk dijual, kemudian terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol dan Supriadi alias Adi akan memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) peronsnya apabila terjual. Selanjutnya saksi Supriadi alias Adi dan terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis ganja No. Lab.6255/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan Riski Amalia, S.IK., telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Supriadi alias Adi dan Dedi Syahputra alias Krewol adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsider:

Bahwa ia terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol Supriadi alias Adi bersama dengan saksi Supriadi alias Adi (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.15 wib, atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kelurahan Tembung Kecamatan Medan tembung Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum* menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman *berupa 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 73 (tujuh puluh tiga) nett0,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Dedek S.S. Harahap, saksi Martin Sihombing dan saksi Wira H Nasution anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kelurahan Tembung Kecamatan Medan tembung Kota Medan terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol Supriadi alias Adi bersama dengan saksi Supriadi alias Adi (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) selalu mengedarkan narkotika jenis ganja, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 16.10 wib saksi Wira H Nasution teamnya (melakukan undercover buy/pemesanan terselubung) mendatangi rumah saksi Supriadi alias Adi di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kelurahan Tembung Kecamatan Medan tembung Kota Medan untuk memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah ada kesepakatan antara saksi Supriadi alias Adi dengan saksi Wira H Nasution teamnya (calon pembeli) sekitar pukul 16.15 Wib terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol datang ke rumah saksi Supriadi alias Adi untuk menyerahkan pesanan calon pembeli yaitu narkotika jenis ganja, kemudian saksi Supriadi alias Adi menyerahkan narkotika jenis ganja kepada saksi Wira H Nasution dengan seketika itu juga Dedi Syahputra alias Krewol Supriadi alias Adi bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan saksi Supriadi alias Adi saksi Wira H Nasution bersama anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol dan saksi Supriadi alias Adi dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Supriadi alias Adi dapat disita berupa 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 73 (tujuh puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Silver dengan nomor SIM 083845120116 sedangkan dari terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol tidak ada yang disita Selanjutnya saksi mengintrogasi terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol Supriadi alias Adi bersama dengan saksi Supriadi alias Adi (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) kemudian terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol Supriadi alias Adi bersama dengan saksi Supriadi alias Adi (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) mengakui bahwa 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 73 (tujuh puluh tiga) gram netto adalah milik terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol dan Supriadi alias Adi yang dibeli dari Jun (tidak tertangkap) dengan harga sebesar Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) untuk dijual, kemudian terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol dan Supriadi alias Adi akan memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) peronsnya apabila terjual. Selanjutnya saksi Supriadi alias Adi dan terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis ganja No. Lab. 6255/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan Riski Amalia, S.IK., telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Supriadi alias Adi dan Dedi Syahputra alias Krewol adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedek S. S. Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
   - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Supriadi alias Adi bersama saksi Martin J. Sihombing, saksi Wira H. Nasution dan Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Marluddin, S.Ag;
   - Bahwa penangkapan Terdakwa dan saudara Supriadi alias Adi terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tepatnya di dalam sebuah rumah;
   - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi bersama Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Marluddin, S.Ag mendapat informasi yang memberitahukan bahwa ada penjual narkotika jenis ganja di sekitar Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, kemudian Saksi bersama Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut pergi ke lokasi yang diinformasikan. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, saksi Wira H. Nasution bersama informan mendatangi saudara Supriadi alias Adi di rumahnya di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan berpura-pura memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) ons dan sepakat dengan harga Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 16.10 Wib, datang Terdakwa ke rumah Supriadi alias Adi dan melihat kegiatan transaksi jual beli narkotika jenis ganja tersebut, kemudian sekira pukul 16.15 Wib ketika saudara Supriadi alias Adi hendak menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut saksi Wira H. Nasution langsung menangkap saudara Supriadi alias Adi, lalu Saksi bersama Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumut yang dipimpin oleh Kompol Marluddin, S.Ag datang membantu penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa yang berada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa dan saudara Supriadi alias Adi mengakui bersama-sama membeli narkotika jenis ganja kepada saudara Jun sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kayu Besar Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan maksud untuk dijual seharga Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) per ons, sehingga saudara Supriadi alias Adi akan mendapat keuntungan sejumlah Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) per ons, dan dari keuntungan menjual seluruh narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa diberi upah oleh saudara Supriadi alias Adi sejumlah Rp60.000,00. (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan saudara Supriadi alias Adi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Wira H. Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Supriadi alias Adi bersama saksi Dedek S. S. Harahap, saksi Martin J. Sihombing dan Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Marluddin, S.Ag;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan saudara Supriadi alias Adi terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Marluddin, S.Ag mendapat informasi yang memberitahukan bahwa ada penjual narkotika jenis ganja di sekitar Jalan Benteng Hulu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gang Murai Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, kemudian Saksi bersama Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut pergi ke lokasi yang diinformasikan. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi bersama informan mendatangi Supriadi alias Adi di rumahnya di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan berpura-pura memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) ons dan sepakat dengan harga Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.10 Wib, datang Terdakwa ke rumah saudara Supriadi alias Adi dan melihat kegiatan transaksi jual beli narkotika jenis ganja tersebut, kemudian sekitar pukul 16.15 Wib ketika saudara Supriadi alias Adi hendak menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut, Saksi langsung menangkap saudara Supriadi alias Adi, lalu Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Marluddin, S.Ag datang membantu penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan berhasil menangkap Terdakwa yang berada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa dan saudara Supriadi alias Adi mengakui bersama-sama membeli narkotika jenis ganja kepada saudara Jun sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kayu Besar Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan maksud untuk dijual seharga Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) per ons, sehingga saudara Supriadi alias Adi akan mendapat keuntungan sejumlah Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) per ons, dan dari keuntungan menjual seluruh narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa diberi upah oleh saudara Supriadi alias Adi sejumlah Rp60.000,00. (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan saudara Supriadi alias Adi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Supriadi alias Adi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa ditangkap oleh saksi Dedek S. S. Harahap, saksi Martin J. Sihombing, saksi Wira H. Nasution dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di dalam rumah Saksi di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Silver dengan nomor SIM 083845120116 yang kesemua barang bukti tersebut disita dari Saksi;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Saksi yang merupakan sisa dari narkotika jenis ganja yang pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib dibeli Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dari saudara Jun sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) di Jalan Kayu Besar Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan maksud untuk Saksi jual seharga Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) per ons, sehingga Saksi akan mendapat keuntungan sejumlah Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) per ons, dan dari keuntungan menjual seluruh narkotika jenis ganja tersebut, Saksi memberi Terdakwa upah sejumlah Rp60.000,00. (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah juga narkotika jenis ganja yang akan dijual oleh Saksi kepada saksi Wira H. Nasution Anggota Kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli seharga Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat Saksi akan menyerahkannya, saksi Wira H. Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, sedangkan Terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi Dedek S.S. Harahap bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa dari setengah kilogram narkotika jenis ganja yang dibeli Saksi bersama dengan Terdakwa tersebut, telah laku dijual Saksi sebanyak 400 (empat ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual narkotika jenis ganja tersebut namun keuntungan dari penjualannya akan Saksi bagi kepada Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Silver dengan nomor SIM 083845120116 adalah milik Saksi yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menjual atau menggunakan narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kompol Marluddin, S.Ag selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah ditimbang, berat bersih barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan narkotika jenis ganja yang disita dari saudara Supriadi alias Adi adalah 73 (tujuh puluh tiga) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6255/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. NRP 74110890 dan Riski Amalia, S.IK. NRP 86062088 masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang disita dari saudara Supriadi alias Adi, hasil pemeriksaannya adalah positif *ganja* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dedek S. S. Harahap, saksi Martin J. Sihombing, saksi Wira H. Nasution dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di dalam rumah saudara Supriadi alias Adi di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Silver dengan nomor SIM 083845120116;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik saudara Supriadi alias Adi yang merupakan sisa dari narkotika jenis ganja yang pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib dibeli Terdakwa bersama-sama dengan saudara Supriadi alias Adi dari saudara Jun sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) di Jalan Kayu Besar Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan maksud untuk dijual saudara Supriadi alias Adi seharga Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) per ons, sehingga saudara Supriadi alias Adi akan mendapat keuntungan sejumlah Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) per ons, dan dari keuntungan menjual seluruh narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa diberi upah oleh saudara Supriadi alias Adi sejumlah Rp60.000,00. (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual narkotika jenis ganja tersebut namun keuntungan dari penjualannya akan dibagi oleh saudara Supriadi alias Adi kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Silver dengan nomor SIM 083845120116 adalah milik saudara Supriadi alias Adi yang digunakannya sebagai alat komunikasi dalam jual beli narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Supriadi alias Adi tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menjual atau menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 73 (tujuh puluh tiga) gram netto;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Silver dengan nomor SIM 083845120116;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Supriadi alias Adi ditangkap oleh saksi Dedek S. S. Harahap, saksi Martin J. Sihombing, saksi Wira H. Nasution dan Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di dalam rumah saudara Supriadi alias Adi di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saudara Supriadi alias Adi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Silver dengan nomor SIM 083845120116;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik saudara Supriadi alias Adi yang merupakan sisa dari narkotika jenis ganja yang pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib dibeli Terdakwa bersama-sama dengan saudara Supriadi alias Adi dari saudara Jun sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) di Jalan Kayu Besar Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan maksud untuk dijual saudara Supriadi alias Adi seharga Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) per ons, sehingga saudara Supriadi alias Adi akan mendapat keuntungan sejumlah Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) per ons, dan dari keuntungan menjual seluruh narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa diberi upah oleh saudara Supriadi alias Adi sejumlah Rp60.000,00. (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah juga narkotika jenis ganja yang akan dijual oleh saudara Supriadi alias Adi kepada saksi Wira H. Nasution Anggota Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang berpura-pura sebagai pembeli seharga Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat akan diserahkan oleh saudara Supriadi alias Adi, saksi Wira H. Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Supriadi alias Adi, sedangkan Terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi Dedek S.S. Harahap bersama Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa dari setengah kilogram narkotika jenis ganja yang dibeli Terdakwa bersama dengan saudara Supriadi alias Adi tersebut, telah laku dijual saudara Supriadi alias Adi sebanyak 400 (empat ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual narkotika jenis ganja tersebut namun keuntungan dari penjualannya akan dibagi oleh saudara Supriadi alias Adi kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Silver dengan nomor SIM 083845120116 adalah milik saudara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Supriadi alias Adi yang digunakannya sebagai alat komunikasi dalam jual beli narkotika jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Oktober 2022, terbukti berat bersih barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan narkotika jenis ganja yang disita dari saudara Supriadi alias Adi adalah 73 (tujuh puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6255/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang disisihkan dari seluruh daun, ranting, dan biji kering dengan berat bersih 73 (tujuh puluh tiga) gram yang disita dari saudara Supriadi alias Adi, positif *ganja* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Supriadi alias Adi tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menjual atau menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur “Setiap orang”:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Supriadi alias Adi ditangkap oleh saksi Dedek S. S. Harahap, saksi Martin J. Sihombing, saksi Wira H. Nasution dan Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di dalam rumah saudara Supriadi alias Adi di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saudara Supriadi alias Adi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Silver dengan nomor SIM 083845120116;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik saudara Supriadi alias Adi yang merupakan sisa dari narkotika jenis ganja yang pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib dibeli Terdakwa bersama-sama dengan saudara Supriadi alias Adi dari saudara Jun sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) di Jalan Kayu Besar Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan maksud untuk dijual saudara Supriadi alias Adi seharga Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) per ons, sehingga saudara Supriadi alias Adi akan mendapat keuntungan sejumlah Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) per ons, dan dari keuntungan menjual seluruh narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa diberi upah oleh saudara Supriadi alias Adi sejumlah Rp60.000,00. (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah juga narkotika jenis ganja yang akan dijual oleh saudara Supriadi alias Adi kepada saksi Wira H. Nasution Anggota Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang berpura-pura sebagai pembeli seharga Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat akan diserahkan oleh saudara Supriadi alias Adi, saksi Wira H. Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Supriadi alias Adi, sedangkan Terdakwa kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditangkap oleh saksi Dedek S.S. Harahap bersama Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa dari setengah kilogram narkotika jenis ganja yang dibeli Terdakwa bersama dengan saudara Supriadi alias Adi tersebut, telah laku dijual saudara Supriadi alias Adi sebanyak 400 (empat ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual narkotika jenis ganja tersebut namun keuntungan dari penjualannya akan dibagi oleh saudara Supriadi alias Adi kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Silver dengan nomor SIM 083845120116 adalah milik saudara Supriadi alias Adi yang digunakannya sebagai alat komunikasi dalam jual beli narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Oktober 2022, terbukti berat bersih barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan narkotika jenis ganja yang disita dari saudara Supriadi alias Adi adalah 73 (tujuh puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersama-sama dengan saudara Supriadi alias Adi membeli narkotika jenis ganja dari saudara Jun sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kayu Besar Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 73 (tujuh puluh tiga) gram adalah bagian dari narkotika jenis ganja yang dibeli Terdakwa bersama-sama dengan saudara Supriadi alias Adi dengan maksud akan dijual oleh saudara Supriadi alias Adi kepada saksi Wira H. Nasution Anggota Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang berpura-pura sebagai pembeli, seharga Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) namun pada saat akan diserahkan oleh saudara Supriadi alias Adi, saksi Wira H. Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Supriadi alias Adi, sedangkan Terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi Dedek S.S. Harahap bersama Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6255/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang disisihkan dari seluruh daun, ranting, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

biji kering dengan berat bersih 73 (tujuh puluh tiga) gram yang disita dari saudara Supriadi alias Adi, positif *ganja* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Lampiran I UU Narkotika, ganja termasuk narkotika dalam bentuk tanaman oleh karena dalam nomor urut 8 Lampiran I UU Narkotika tersebut, menegaskan bahwa tanaman ganja adalah semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli atau menjual Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa maupun saudara Supriadi alias Adi tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada asasnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Supriadi alias Adi membeli narkotika jenis ganja sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kayu Besar Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluruh pertimbangan dalam unsur kedua di atas, unsur ketiga ini pun juga menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata keseluruhan unsur Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, namun oleh karena dalam dakwaannya, Penuntut Umum mendakwakan pula Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan bahwa "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut ditempatkan pada Bab V dalam KUHP dan diberi judul "Turut serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum" yang dalam teori hukum pidana bab ini disebut sebagai ajaran penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari ajaran penyertaan adalah bahwa terdapat adanya lebih dari 1 (satu) orang pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, dan demikian pulalah halnya dengan maksud pengertian ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, dan adapun yang menjadi pokok ajaran Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bahwa setiap peserta dihukum sebagai pelaku tindak pidana tanpa mempersoalkan seberapapun andil masing-masing peserta tersebut dalam pelaksanaan tindak pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat tiga bentuk penyertaan yang dihukum sebagai pelaku tindak pidana yakni :

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa menurut pendapat H.A.K Moch. Anwar dalam bukunya Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP penerbit Alumni Bandung tahun 1986 Hal. 10, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah hanya satu orang yang memenuhi perumusan perbuatan pidana itu secara keseluruhan. Sebagaimana pula dikutip beliau dari pendapat Noyons bahwa dalam tindak pidana formil perbuatan pelaksanaan terjadi apabila unsur-unsur konstitutif dari suatu tindak pidana telah dipenuhi oleh perbuatan orang yang melakukan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bersandarkan pada pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud orang yang melakukan adalah pelaku yang memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam hal. 14, dari bukunya tersebut, H.A.K Moch. Anwar berpendapat bahwa perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana mengandung arti terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini orang yang telah benar-benar melakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam buku yang sama Hal. 17, H.A.K Moch. Anwar menjelaskan bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) itu, tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Menurut rancangan pembentukan Pasal 55 KUHP tersebut, “Turut serta melakukan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur konstitutif dari tindak pidana, sedangkan perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur konstitutif tetapi yang hanya mempermudah pelaksanaannya adalah perbuatan pemberian bantuan”;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi yang mana dari bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa telah terbukti bersama-sama dengan saudara Supriadi alias Adi membeli narkotika jenis ganja dari saudara Jun sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kayu Besar Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 73 (tujuh puluh tiga) gram adalah bagian dari narkotika jenis ganja yang dibeli Terdakwa bersama-sama dengan saudara Supriadi alias Adi dengan maksud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan dijual oleh saudara Supriadi alias Adi kepada saksi Wira H. Nasution Anggota Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang berpura-pura sebagai pembeli, seharga Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) namun pada saat akan diserahkan oleh saudara Supriadi alias Adi, saksi Wira H. Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Supriadi alias Adi, sedangkan Terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi Dedek S.S. Harahap bersama Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis, perbuatan Terdakwa dan saudara Supriadi alias Adi tersebut dikualifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah pula terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 73 (tujuh puluh tiga) gram netto, dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Silver dengan nomor SIM 083845120116, oleh karena berhubungan dengan dan diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Supriadi alias Adi, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Supriadi alias Adi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana di bidang narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Syahputra alias Krewol tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum turut serta membeli Narkotika Golongan I,** sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama **3 (bulan) bulan;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 73 (tujuh puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Silver dengan nomor SIM 083845120116, **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Supriadi alias Adi**;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H. dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tiorida J. Hutagaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H. Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)